

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 34/2530

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายสมนึก เย็นอุทก

จำเลย

นายสมนึก เย็นอุทก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ ให้จำคุก6 เดือน ปรับ 4,500 บาท
จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง จึงลดโทษให้
จำเลยหนึ่งในสามคงจำคุก4 เดือน ปรับ 3,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ลงโทษปรับ ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 93)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ โดยมีคำร้องประกอบ
(อันดับ 97,99,98)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และได้ส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว

ในวันเดียวกับที่ศาลฎีกาส่งคำสั่งคำร้องไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านนั้นจำเลยได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ส่งศาลฎีกาโดยและต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่งคำสั่งศาลฎีกาที่สั่งคำร้องของจำเลยที่ขอให้ปล่อยชั่วคราวคืนมายังศาลฎีกา โดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านคำสั่งดังกล่าว

คำสั่ง

ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้วจึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้วจึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>